

(별지 제23호 서식) <개정 2023. 7. 10.>

| 디엔에이감식시료 채취보류 결정서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |       |        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|
| 대 상<br>정 보                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 성 명                                                                          | 0 0 0 | 주민등록번호 | 000000-00000000( 세) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 죄 명                                                                          |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 선고(결정) 결과<br>(구 속 일)                                                         |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 확 정 일<br>(처 분 일)                                                             |       |        |                     |
| 소극적<br>고려사항<br>※해당<br>항목에<br>체크<br>표시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 개인의 생명·신체를 직접 침해하였거나 직접 침해할 위험이 높은 경우               |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 개인의 주거 등과 같이 사적 공간을 침입한 경우                          |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 계획적으로 범행을 저지른 경우                                    |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 사적 이익을 도모한 경우                                       |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 디엔에이감식시료 채취보류 결정을 받고 채취보류 기간 중에 있는 경우               |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 기타 사유로 법 제5조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 재범할 가능성이 높은 경우 |       |        |                     |
| 적극적<br>고려사항<br>※해당<br>항목에<br>체크<br>표시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 개인의 생명·신체를 직접 침해하지 않았거나 직접 침해할 위험이 낮은 경우            |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 사무실·건조물과 같이 개인의 주거 공간과 무관한 장소를 침입한 경우               |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 극히 우발적으로 범행에 이른 경우                                  |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 사적 이익과 무관한 경우                                       |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 동종 범죄로 형사처벌을 받은 전력이 없는 경우                           |       |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 기타 사유로 법 제5조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 재범할 가능성이 낮은 경우 |       |        |                     |
| 중 합<br>의 견                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 재범할 가능성이 낮음                                                                  |       |        |                     |
| <p>「디엔에이신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률」과 「디엔에이감식시료 채취 지침」의 아래 조항에 따라 위와 같이 채취보류를 결정합니다.</p> <div><input type="checkbox"/> 지침 제5조의2 제2항<br/>[채취절차 개시 전 수형인 등]</div> <div><input type="checkbox"/> 지침 제9조 제2항<br/>[채취절차 개시 전 구속피의자]</div> <div><input type="checkbox"/> 지침 제11조의3 제1항<br/>[채취영장 청구 전]</div> <div>년 월 일</div> <div>검찰청</div> <div>검사</div> <div>인</div> |                                                                              |       |        |                     |